



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/878/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעת:

נודל ליה

באמצעות ב"כ: עו"ד ירון בירן
 ז'בוטינסקי 7, תל אביב - יפו

נגד

הנתבעים:

1. **מימון אבי**
הירקון 109/9, תל אביב
2. **רזניק גיא**
חובבי ציון 28/12, תל אביב
3. **מסטבוים נפתלי**
הגבעה 37, אבן יהודה
4. **כהנא גלעד**
כיסופים 40א', הרצליה
5. **חביבי-וולדהורן שוורץ שולמית**
באמצעות ב"כ: עו"ד מידן נעה
דיזינגוף 50 תל אביב
6. **ורטמן עדנה**
ארלוזורוב 15/8, רמת גן
7. **טאג צביקה**
חובבי ציון 28/5, תל אביב
8. **רינקביץ ברוך (בינדט)**
ברקת 70, משערי תקווה
9. **פיקסלר צבי**
באמצעות ב"כ: עו"ד יוסי מנחם
הירשנברג 17, תל אביב - יפו
10. **רווח אוהד**
חובבי ציון 28, תל אביב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/878/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובעת:

נודל ליה

11. בן זינו סילבי
חובבי ציון 28/8 תל אביב
12. אפרון איתן
דרך נמיר 9/5, תל אביב

פסק דין

1. תביעה שהגישה בעלים של דירה בבית משותף למתן צו עשה המורה לנתבעים 1-2 לאפשר לאיש מקצוע ביצוע עבודות לתיקון ליקויים בגג הבית המשותף, הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעת, כפי החלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, וכן למתן סעד כספי המורה חיוב הנתבעים לשלם חלקם היחסי בעלות ביצוע עבודות אלה.

העובדות וההליך

2. עניינה של התביעה בבית הראוי להירשם בית משותף ברחוב חובבי ציון 28 תל אביב, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 96 בגוש 6907 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף, אשר נבנה לפני למעלה מ-70 שנה, מורכב ממבנה אחד וכולל 12 דירות. בהתאם להוראת סעיף 77 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), חל על הבית המשותף התקנון המצוי שבתוספת לחוק.
3. התובעת, ליה נודל (להלן - "התובעת"), זכאית להירשם בעלים של דירה המצויה בקומה האחרונה בבית המשותף. הנתבעים 1, 3-12 (להלן - "הנתבעים"), זכאים להירשם בעלים של שאר הדירות בבית המשותף. הנתבע 1, אבי מימון (להלן - "הנתבע 1") הוא בעלים של דירה המצויה במפלס גג הבית המשותף. הנתבע 2, גיא רזניק (להלן - "הנתבע 2"), מחזיק מטעם הנתבע 1 בדירה (שוכר לשעה).
4. אין חולק, כי גג הבית המשותף הוא רכוש משותף (להלן - "הגג").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/878/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. עוד אין חולק, כי בשלהי שנת 2019 נבחרה התובעת לשמש נציגות הבית המשותף עד התפטרותה עובר להגשת התביעה.
6. כנטען בכתב התביעה, דירת התובעת סובלת מזה שנים מנזקי רטיבות ונזילה שמקורם בליקויי איטום בגג ובליקויים בדירת הגג שבבעלות הנתבע 1. כנטען, לאחר מאבק עיקש, התקבלה ביום 26.11.2019 החלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף לבצע עבודות הדרושות לתיקון הליקויים בחלקו המערבי של הגג, מעל דירת התובעת, לרבות בחירת איש מקצוע לביצוע, קבלן האיטום עמוס נחום (להלן - "נחום"), ועלותן. חרף החלטת האסיפה ובהמשך להשתלטות הנתבעים 1-2 שלא כדין על הגג, מנעו נתבעים אלה כניסת נחום לגג לצורך תיקון הליקויים, לרבות באמצעות משטרת ישראל, אשר דרשה כנטען צו ערכאה שיפוטית לעניין זכויות הקניין בגג. לפיכך ובהעדר נציגות מכהנת לבית המשותף, עתרה התובעת למתן צו עשה המורה לנתבעים 1-2 לאפשר לנחום ביצוע עבודות לתיקון הליקויים בגג, ולמתן סעד כספי המורה חיוב הנתבעים, בעלים של דירות בבית המשותף, לשלם חלקם היחסי בעלות ביצוע עבודות אלה, הכל בהתאם להחלטת האסיפה הכללית.
7. ברקע הדברים, פסק דין שניתן על ידי כבוד המפקח הבכיר על רישום מקרקעין א' סילברמן מיום 11.10.2011 בתביעה שמספרה 5/290/2011, במסגרתו ניתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין הצדדים לתביעה זו - התובעת והנתבעים 3 ו-12 מהצד האחד והנתבע 1 מהצד השני. בהתאם לפסק הדין, הגג הוא רכוש משותף, ימונה איש מקצוע לביצוע בדיקת הצפה בגג וככל שימצאו ליקויים בגג תבצע נציגות הבית המשותף העבודות הדרושות לתיקון הליקויים. בתוך כך, יאפשר הנתבע 1 גישה חופשית לגג לצורך ביצוע העבודות, וכן יישא בעלות פירוק ריצוף, ככל שיידרש. עוד בהתאם לפסק הדין, רשאי הנתבע 1 לעשות שימוש ייחודי בגג בכפוף לתשלום דמי שימוש ראויים כמוסכם, תוך שנשמרת לצדדים הזכות להפסיק השימוש הייחודי בכל עת, בכפוף למתן הודעה בכתב.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/878/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. עוד ברקע הדברים, בקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט שהגישה התובעת לבית משפט השלום בתל אביב יפו, לכוף הנתבע 1 ומי שנטען שנמנו עם חברי נציגות הבית המשותף, לקיים פסק הדין ולבצע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בגג (ה"פ 32329-06-19). בהתאם להחלטה מיום 10.2.2021, בהסכמת הצדדים נדחתה הבקשה.
9. בד בבד עם הגשת התביעה, עתרה התובעת בבקשה למתן צו עשה זמני המורה לנתבעים 1-2 לאפשר לנחום גישה לגג לביצוע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בו.
10. ביום 1.12.2020 התקיים לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין א' שרייבר דיון בבקשה לסעד הזמני. במעמד הדיון ניתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים, לפיה הנתבעים 1-2 יאפשרו לנחום ולמי מטעמו גישה לגג דרך דירת הנתבע 1 לצורך ביצוע עבודות לתיקון ליקויים בגג, במועדים כמצוין בהחלטה. עוד בהתאם להחלטה, הסעד הכספי יידון במסגרת בירור ההליך העיקרי.
11. כתבי הגנה הוגשו מטעם הנתבעים 4, 5, 12 בלבד.
12. הנתבע 4 הסכים כי יש צורך באיטום הגג וכי עליו לשלם חלקו היחסי בהוצאה זו, כפי ששילם בפועל. בתוך כך, טען כי החל משנת 2009 מבקשים בעלי הדירות לקדם ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, משמוסכם על הכל הצורך בביצוע שיפוץ יסודי של הבית המשותף, וכי התובעת מסרבת לפרויקט זה. עוד כנטען, חרף החלטה למנות חברת ניהול שתדאג להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף, לרבות לתיקון הליקויים בגג, הכשילה התובעת מהלך זה בסרבה לחתום על כתב המינוי. הנתבע 4 חלק על גובה עלות ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בגג, בהוסיפו כי עבודות שיפוץ נוספות הדרושות להחזקת הבית המשותף, לרבות בקירות חיצוניים, בצנרות ובחצרות הבית המשותף, נכון שתתבצענה במסגרת פרויקט תמ"א 38.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/878/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. בכתב הגנה מטעם הנתבעת 5 הסכימה הנתבעת דבר הצורך באיטום הגג וחובתה לשלם חלקה היחסי בהוצאה זו, כפי החלטת האסיפה הכללית, וכפי ששילמה בפועל. עם זאת, חלקה הנתבעת 5 על גובה ההוצאה, משלא בא פירוט מספק בהצעת המחיר של נחום. בתוך כך, חזרה על טענות הנתבע 4 בכתב הגנתו לעניין פעולות שביצעו הנתבעים לקידום פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, עת הנתבעים 3-5 שימשו במהלך שנים אלה נציגות הבית המשותף. לימים, שימשה התובעת נציגות הבית המשותף עד להתפטרותה, תוך שנמנעה מלשלם באופן סדיר ומלא חלקה היחסי בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף. מכל מקום, בהעדר נציגות מכהנת בבית המשותף קיים קושי בהחזקה תקינה ובניהול הרכוש המשותף. בשל כך, בין היתר, ביצע הנתבע 3, בעלים של דירה אחרת בבית המשותף המצויה מתחת לגג בחלקו המזרחי, עבודות לתיקון ליקויי איטום בגג זה על חשבונו, תוך שקיזז תשלום זה מחלקו בהוצאות שוטפות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף.

14. הנתבע 12 טען בכתב ההגנה כי בניגוד לטענת הנתבעת 5, החלטת האסיפה הכללית והצעת המחיר של נחום ניתנו ביחס לביצוע עבודות לתיקון ליקויים בגג ולא לתיקון ליקויים אחרים ברכוש המשותף. בתוך כך, הלין הנתבע על עבודות שביצע הנתבע 3 בחלקו האחר של הגג וקיזוז עלות ביצוען מחלקו בהוצאות החזקה של הרכוש המשותף. בנוסף, עתר הנתבע 12, בגדרי כתב ההגנה, לסעדים הקשורים באכיפת פסק הדין בתביעה שמספרה 5/290/2011, אשר כאמור הנתבע 12 היה צד לו.

15. התביעה הועברה לטיפול.

16. ביום 17.2.2021 התקיים לפניי דיון לביורור התביעה. בדיון זה נכחו התובעת והנתבעים 1, 3, 4, 5, 8, 9-12. במסגרתו, טענה התובעת כי בהתאם להחלטה מיום 1.12.2020 הושלם ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בחלקו המערבי של הגג, מעל דירת התובעת, וכי נותר במחלוקת אך הסעד הכספי לתשלום חלקם של הנתבעים בהוצאה זו. בתוך כך, ניתן תוקף של החלטה להסכמה דיונית שבאה בין הצדדים,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/878/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפיה הכרעה במחלוקת הכספית מושא כתב התביעה לחיוב הנתבעים בתשלום חלקם בהוצאות שנדרשו לאיטום הגג, תהא על דרך של הגשת סיכומים בכתב.

17. התובעת והנתבעים 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 ו-12 הגישו כתבי סיכומים.

18. אפנה, אפוא, לדיון ולהכרעה בסעד הכספי לחיוב הנתבעים בתשלום חלקם בעלות תיקון הליקויים בגג.

דיון והכרעה

19. תחילה ולנוכח התנהלות הצדדים עובר להגשת התביעה דנן בקשר עם ניהול הרכוש המשותף בבית המשותף והחזקתו, מצאתי לעמוד בקצרה על הוראות הדין המסדירות הכללים - אמור הזכויות והחובות על פי דין - החלים בעניין.

חובת כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות החזקה תקינה של הרכוש המשותף

20. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין מורנו חובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, בקבעה לאמור: "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

21. בהתאם להוראת דין זו, חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות מסוג אלה הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ולהבטחת שירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. אשר לשיעור הוצאות אלה, יישא בעל דירה בבית המשותף בחלקו היחסי הנגזר מיחס שטח רצפת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/878/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדירה לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר.

22. בהתקיים תנאים אלה, קמה חובה מוחלטת בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, החלה על כל בעל דירה בבית משותף. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת, ובתוך כך בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח ניהולו התקין של הבית המשותף והחזקתו (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987); ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 ויזר נ' נציגות הבית המשותף רחוב חן 14 פתח תקווה, פורסם ב"נבו" (31.12.1979); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה, פורסם ב"נבו" (17.5.2004); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014)).

23. חובה זו רובצת לפתחו של כל בעל דירה בבית המשותף, לשלם חלקו היחסי בהוצאות אלה במועד, במלואו וכסדרו.

24. אשר לקביעת היקף ההוצאות הנדרש להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף וגובהן, גובה חלקם היחסי של בעלי הדירות בהוצאות אלה, מועד התשלום ומנגנון הגביה, בעניינים אלה מוסמכים המוסדות שהופקדו על ניהול הבית המשותף, כמבואר להלן.

המוסדות המופקדים על ניהול בית משותף

25. בהתאם להוראות חוק המקרקעין, ניהול בית משותף הופקד בידי שני מוסדות: האסיפה הכללית ונציגות הבית המשותף.

26. האסיפה הכללית, הכוללת את בעלי הדירות בבית המשותף, אחראית לקבוע הכללים על פיהם ינוהל הבית המשותף. בהתאם להוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, אמונה האסיפה הכללית על "קביעת דרכי ניהולו של הרכוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/878/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף".

27. נציגות הבית המשותף אחראית ליישום כללים אלה, בבחינת הזרוע המבצעת של החלטות האסיפה הכללית. כך בהתאם להוראת סעיף 65 לחוק המקרקעין, המורנו כי "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף". סמכויות נציגות הבית המשותף נקבעו בהוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין, לאמור: "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן בשם כל בעלי הדירות." מכוחה של הוראת דין זו, נקבע בהלכה הפסוקה כי נציגות בית משותף היא אישיות משפטית נפרדת. בבחינת שלוח, מכוח החוק, של כלל בעלי הדירות בבית המשותף בכל הנוגע להחזקה תקינה של הרכוש המשותף ולניהולו (ראו גם: ע"א 98/80 נציגות הבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 77 לוד נ' קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו(2) 21 (1981)).

28. ככל שלא נכונה בבית משותף נציגות או שזו אינה פועלת, על בעלים של דירה בבית משותף לפנות למפקח על רישום מקרקעין, בכובעו המנהלי, על מנת שימנה נציגות לבית המשותף מכוח הסמכות המסורה בידו לעשות כן בהתאם להוראת סעיף 67 לחוק המקרקעין. דינה של נציגות בית משותף שמונתה על ידי המפקח על רישום מקרקעין כדין נציגות שנכונה לפי הוראות תקנון הבית המשותף, לרבות לעניין ביצוע החובה המוטלת עליה לדאוג להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף.

מן הכלל אל הפרט.

29. במיושם לענייננו, אין חולק כי ביום 26.11.2019 התקבלה החלטה כדין של האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף לביצוע עבודות איטום בגג, בחלקו המערבי שמעל דירת התובעת. בתוך כך, נבחרה ההצעה של איש המקצוע עמוס נחום. כלשון פרוטוקול ההחלטה, אשר צורף נספח ד' לכתב התביעה:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/878/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"נושא 1: החלטה בנוגע לאיטום כולל בבניין

...

התקבלה החלטה פה אחד: לבצע איטום מעל לדירה של ליה [התובעת], נבחרה ההצעה של עמוס נחום בכפוף לתמחור תת הסעיפים, יש לתמחר בנפרד את עלויות האיטום מעלויות התוספות של אבי מימון [הנתבע 1] (בהתאם לפס"ד שניתן בעניין 290/11). תינתן אפשרות לאבי מימון לפרק בעצמו ועל חשבונו את התוספות בגג טרם התחלת העבודות בגג. איסוף הכספים יתבצע בחשבון נאמנות נפרד מחשבון ועד הבית."

30. הצעת המחיר של נחום מושא החלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף צורפה לכתב התביעה. ההצעה כוללת פירוט העבודות ועלותן בהתייחס באופן מובחן לעבודות השונות וכפי החלטת האסיפה, ועומדת על סך כולל של 101,790 ש"ח (לאחר הנחה וכולל מע"מ). עוד כוללת הצעת המחיר, פירוט עלות ביצוע עבודות בחלקו המזרחי של הגג בסך כולל של 31,590 ש"ח, וכן פירוט עלות ביצוע עבודות בחדר הכביסה בסך כולל של 4,329 ש"ח, אשר בעניינן לא התקבלה החלטה של האסיפה הכללית (נספח ה' לכתב התביעה).

31. ביום 17.6.2020 התקיימה אסיפה כללית נוספת של בעלי הדירות בבית המשותף, במעמד נחום אשר כמצוין בפרוטוקול האסיפה "הסביר את הליך האיטום על פי הצעת המחיר". במסגרת האסיפה, התקבלה החלטה להוסיף עלות פיקוח על עבודות האיטום בסך של 7,200 ש"ח, במצורף לאישור חלקם של כל בעלי הדירות בהוצאות הדרושות לאיטום הגג כמפורט בטבלה שצורפה לפרוטוקול האסיפה מיום 26.11.2019. עוד הוחלט, כי הנתבע 1 ישלם עלות פירוק ופינוי דק העץ והריצוף בגג בסך של 5,500 ש"ח (כולל מע"מ), מתוך הסכום המאושר בהצעת המחיר (101,790 ש"ח).

32. אשר לשיעור חלקם היחסי של בעלי הדירות בבית המשותף בהוצאה זו, הוחלט באסיפה הכללית כי זה יחושב לפי יחס שטח רצפה של כל דירה לשטח הרצפה של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/878/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- כל הדירות בבית המשותף, כמתחייב על פי הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין ובהעדר תקנון מוסכם לבית המשותף.
33. עיון בטבלה מרכזת שצורפה נספח ה' לכתב התביעה, העלה כי גובה חלקם היחסי של בעלי הדירות כלל עלות ביצוע עבודות בחלקו המזרחי של הגג ובחדר הכביסה, שלא בהתאם להחלטות האסיפה הכללית, וכן עלות פירוק ופינוי הריצוף והדק, אשר חב בו הנתבע 1 בהתאם להחלטות אלה, ובסך כולל של 136,100 ש"ח.
34. ברם, חלקם של בעלי הדירות בבית המשותף בהתאם להצעת המחיר המשקפת העבודות שאישרה האסיפה הכללית הוא בסך של 101,790 ש"ח, תוך הפחתת חלקו של הנתבע 1 בעלות פירוק ופינוי הריצוף והדק בסך של 5,500 ש"ח, ובתוספת עלות פיקוח עבודות האיטום בסך של 7,200 ש"ח. קרי, גובה ההוצאה הכוללת שחייבים בה בעלי הדירות בהתאם להחלטות האסיפה הכללית הוא בסך של 103,490 ש"ח ביחס לכל בעלי הדירות, ובתוספת סך של 5,500 ש"ח ביחס לנתבע 1.
35. בהעדר טענות לסתור, הנני להורות כי החלטות האסיפה הכללית של בעלי הדירות דלעיל התקבלו כדין והן המחייבות הצדדים. בהתאם להן על בעלי הדירות לפעול לעניין תשלום חלקם בהוצאות הדרושות לתיקון הליקויים בחלקו המערבי של הגג.
36. בהתאם להוראות הדין, נציגות הבית המשותף היא האמונה על יישום החלטות האסיפה הכללית והוצאתן לפועל.
37. בנסיבות דנן, אין חולק כי אין נציגות מכהנת בבית המשותף, בשל התפטרות התובעת מתפקידה זה. לפיכך, על דרך הכלל, דין התביעה להידחות משרשאית להגישה אך נציגות הבית המשותף, כפי הרשאתה בדין, כנגד מי מבעלי הדירות שלא שילם חלקו בהוצאות הדרושות לתיקון הליקויים בגג כפי החלטות האסיפה הכללית.
38. עם זאת, בנסיבות שבהן שילמו בעלי הדירות כספים בגין הוצאות אלה ישירות לנחום או הפקידו כספים אלה בחשבון נאמנות ייעודי, בסכומים אינם שנויים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/878/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במחלוקת כנטען בכתבי הסיכומים, ובהינתן ההסכמה הדיונית שבאה בין הצדדים להכרעת המפקח על רישום מקרקעין במחלוקת כספית זו, הנני להורות חלקם של בעלי הדירות בהוצאה זו, בהתחשב בקביעותי דלעיל, כדלקמן:

בעל דין	מספר דירה	שטח דירה	חלק יחסי (%)	חלקי יחסי בהוצאה	עלות פירוק ופינוי ריצוף	סה"כ לתשלום	שולם בפועל / הופקד בנאמנות	נותר לחיוב
הנתבע 1	דירה 12	77	0.11111	11,499 ₪	5,500 ₪	16,999 ₪	11,340 ₪	5,659 ₪
הנתבע 3	דירה 9	64	0.09235	9,558 ₪		9,558 ₪	2,677 ₪	6,881 ₪
הנתבע 4	דירה 6	67	0.09668	10,006 ₪		10,006 ₪	7,190 ₪	2,816 ₪
הנתבעת 5	דירה 4	83	0.11977	12,395 ₪		12,395 ₪	8,127 ₪	4,268 ₪
הנתבעת 6	דירה 3	17	0.02453	2,539 ₪		2,539 ₪	3,340 ₪	801 ₪-
הנתבע 7	דירה 5	76	0.10967	11,350 ₪		11,350 ₪	0 ₪	11,350 ₪
הנתבע 8	דירה 1	67	0.09668	10,006 ₪		10,006 ₪	13,052 ₪	3,046 ₪-
הנתבע 9	דירה 2	50	0.07215	7,467 ₪		7,467 ₪	9,831 ₪	2,364 ₪-
הנתבע 10	דירה 7	47	0.06782	7,019 ₪		7,019 ₪	8,857 ₪	1,838 ₪-
הנתבעת 11	דירה 8	49	0.07071	7,317 ₪		7,317 ₪	8,000 ₪	683 ₪-
הנתבע 12	דירה 11	49	0.07071	7,317 ₪		7,317 ₪	7,225 ₪	92 ₪
הנתבעת	דירה 10	47	0.06782	7,019 ₪		7,019 ₪	8,857 ₪	1,838 ₪-
סה"כ:		693	1	103,490 ₪		108,990 ₪	88,496 ₪	20,494 ₪

39. בנסיבות העניין, ככל שטרם מונתה נציגות לבית המשותף, הנני להורות חיוב התובעת לפעול למינוי נציגות לבית המשותף באמצעות הגשת בקשה למפקח על רישום מקרקעין בכובעו המנהלי, בהתאם להוראת סעיף 67 לחוק המקרקעין, בתוך 21 ימים מהיום.

40. ככל שבמועד מתן פסק דין זה קיימת נציגות לבית המשותף או עם מינוי נציגות לבית המשותף כאמור בפסקה 39 לעיל, תפעל הנציגות לגביית יתרת חלקם של הנתבעים 1, 3, 4, 5, 7 ו-12 בהוצאות, כמפורט בטבלה דלעיל, וכן להשבת כספים ששולמו ביתר לנתבעים 6, 8, 9, 10 ו-11 ולתובעת, כמפורט בטבלה, ותסדיר מלוא התשלום מול נחום.

41. ככל שסבורה התובעת כי נדרש ביצוע של עבודות נוספות לתיקון ליקויים ברכוש המשותף בבית המשותף, לרבות כפי הנטען לראשונה בכתב הסיכומים על צרופותיו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/878/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שלא באו בכתב התביעה, עליה לפעול בעניין זה אל מול נציגות הבית המשותף. ככל שנציגות הבית המשותף לא תקיים החובה המוטלת עליה לדאוג להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, לרבות כפי החלטות האסיפה הכללית, רשאים התובעת וכל בעל דירה בבית המשותף להגיש תביעה מתאימה נגד נציגות הבית המשותף. ברם, בעל דירה אינו רשאי לבצע על דעת עצמו עבודות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף, וממילא אינו רשאי לקזז עלות ביצוע עבודות אלה מחלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף כקבוע בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין.

42. איני נדרשת לסעד שהתבקש בכתב הסיכומים למתן "צו עשה לפיו ייפתח פתח צר בקיר חדר הכביסה בגג הבניין", משהתבקש בניגוד להסכמה הדיונית שבאה בין הצדדים במעמד הדיון, אשר קיבלה תוקף של החלטה, לפיה המחלוקת שנותרה להכרעה היא אך בסעד הכספי לעניין חיוב הנתבעים בתשלום חלקם בעלות תיקון ליקויי האיטום בגג. אוסיף, למעלה מן הצורך, כי הסעד המבוקש אינו מופנה לנתבע כלשהו ואף בכך יש כדי לדחותו. מכל מקום, במסגרת האסיפה הכללית שהתכנסה ביום 26.11.2019 התקבלה החלטה "לפתוח פתח בחדר הכביסה על מנת לאפשר מעבר לגג החזיתי". כאמור לעיל, נציגות הבית המשותף היא האמונה על ביצוע ויישום החלטות האסיפה הכללית. ככל שבעל דירה בבית המשותף סבור כי יש בהחלטת האסיפה הכללית כדי לשנות זכויותיו, רשאי הוא להגיש תביעה מתאימה לטריבונל שיפוטי זה, בהתאם להוראת סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שהתוספת לחוק המקרקעין, מבלי שיש בפסק דין זה כדי להביע עמדה באשר לסיכוייה.

43. עוד איני נדרשת לסעד שהתבקש בכתב הסיכומים להורות סילוק יד הנתבע 1 מהגג. זאת, הן משסעד זה מהווה הרחבת חזית אסורה משלא התבקש בכתב התביעה, הן משהתבקש בניגוד להסכמה הדיונית שבאה בין הצדדים במעמד הדיון, כאמור לעיל. למותר לציין, פסק הדין שניתן בתביעה שמספרה 5/290/2011 בעניין הסדרת זכות שימוש ייחודי של הנתבע 1 בגג והפסקת שימוש זה, אשר התובעת צד לו ורשאית לאכפו בהתאם להוראות הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/878/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

44. אשר להוצאות המשפט, לנוכח מחדל הצדדים כולם, בעלי דירות בבית המשותף, באי מינוי נציגות לבית המשותף, המופקדת היא על החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף, תוך יישום וביצוע החלטות האסיפה הכללית, בענייננו כנדרש לתיקון ליקויים בגג, להתקשרות עם נחום ולגביית חלקם של בעלי הדירות בהוצאות אלה כדין, הנני להורות כי כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.
ניתן היום, י' אב תשפ"ב, 7 אוגוסט 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו